

검토 사항	단 독 주 택		비 고																																																																																																																																																																																		
	법 조 항	내 용																																																																																																																																																																																			
단독주택 용도분류	건축법 시행령 제3조의 5 [별표 1] 제1호	■ 단독주택 종류 1. 단독주택[단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터·공동육아나눔터(「아이돌봄지원법」 제19조에 따른 공동육아나눔터를 말한다. 이하 같다)·작은 도서관(「도서관법」 제4조제2항제1호가목에 따른 작은 도서관을 말하며, 해당 주택의 1층에 설치한 경우만 해당한다. 이하 같다) 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외한다)을 포함한다] 가. 단독주택 나. 다중주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택을 말한다. 1) 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것 2) 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것(각 실별로 욕실은 설치할 수 있으나, 취사시설은 설치하지 않은 것을 말한다) 3) 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적(부설 주차장 면적은 제외한다. 이하 같다)의 합계가 660㎡ 이하이고 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개 층 이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. 4) 적절한 주거환경을 조성하기 위하여 건축조례로 정하는 실별 최소 면적, 창문의 설치 및 크기 등의 기준에 적합할 것 다. 다가구주택: 다음의 요건을 모두 갖춘 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는것을 말한다. 1) 주택으로 쓰는 층수(지하층은 제외한다)가 3개층이하일 것. 다만, 1층의 전부 또는 일부를 필로티구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다. 2) 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하일 것 3) 19세대(대지 내 동별 세대수를 합한 세대를 말한다) 이하가 거주할 수 있을 것 라. 공관(公館)	본서 부록 399쪽 참조																																																																																																																																																																																		
단독주택 건축제한	국토계획법 시행령 [별표 2~22]	■ 용도지역 안에서의 건축제한 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 <table><tr><th rowspan="3">범 례</th><th rowspan="3">국토계획법 시행령 [별표]</th><th>●</th><th>허용</th><th rowspan="3">당해 지방 자치단체 조례</th><th>○</th><th>허용</th></tr><tr><th>▲</th><th>조건부 허용</th><th>△</th><th>조건부 허용</th></tr><tr><th>X</th><th>건축 금지</th><th>x</th><th>건축 금지</th></tr></table> <table><tr><th colspan="3">구 분</th><th colspan="4">단독주택</th></tr><tr><th>용도지역</th><th>건폐율(%)</th><th>용적률(%)</th><th>단독주택</th><th>다중주택</th><th>다가구주택</th><th>공관</th></tr><tr><td rowspan="6">주거지역</td><td rowspan="2">전용</td><td>1종 50이하</td><td>50이상 100이하</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td></tr><tr><td>2종 50이하</td><td>50이상 50이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td rowspan="3">일반</td><td>1종 60이하</td><td>100이상 200이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>2종 60이하</td><td>100이상 250이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>3종 50이하</td><td>100이상 300이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>준</td><td>70이하</td><td>200이상 500이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td rowspan="4">상업지역</td><td>중심</td><td>90이하</td><td>200이상 1,500이하</td><td>▲</td><td>▲</td><td>▲</td><td>▲</td></tr><tr><td>일반</td><td>80이하</td><td>200이상 1,300이하</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>근린</td><td>70이하</td><td>200이상 900이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>유통</td><td>80이하</td><td>200이상 1,100이하</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td rowspan="3">공업지역</td><td>전용</td><td>70이하</td><td>150이상 300이하</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>일반</td><td>70이하</td><td>150이상 350이하</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>준</td><td>70이하</td><td>150이상 400이하</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td rowspan="3">녹지지역</td><td>보전</td><td>20이하</td><td>50이상 80이하</td><td>○</td><td>○</td><td>x</td><td>○</td></tr><tr><td>생산</td><td>20이하</td><td>50이상 100이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>자연</td><td>20이하</td><td>50이상 100이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td rowspan="3">관리지역</td><td>보전</td><td>20이하</td><td>50이상 80이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>생산</td><td>20이하</td><td>50이상 80이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>계획</td><td>40이하</td><td>50이상 100이하</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td>농림지역</td><td>20이하</td><td>50이상 80이하</td><td>▲</td><td>▲</td><td>▲</td><td>▲</td></tr><tr><td>자연환경보전지역</td><td>20이하</td><td>50이상 80이하</td><td>▲</td><td>▲</td><td>▲</td><td>▲</td></tr></table>	범 례	국토계획법 시행령 [별표]	●	허용	당해 지방 자치단체 조례	○	허용	▲	조건부 허용	△	조건부 허용	X	건축 금지	x	건축 금지	구 분			단독주택				용도지역	건폐율(%)	용적률(%)	단독주택	다중주택	다가구주택	공관	주거지역	전용	1종 50이하	50이상 100이하	●	●	○	●	2종 50이하	50이상 50이하	●	●	●	●	일반	1종 60이하	100이상 200이하	●	●	●	●	2종 60이하	100이상 250이하	●	●	●	●	3종 50이하	100이상 300이하	●	●	●	●	준	70이하	200이상 500이하	●	●	●	●	상업지역	중심	90이하	200이상 1,500이하	▲	▲	▲	▲	일반	80이하	200이상 1,300이하	x	x	x	x	근린	70이하	200이상 900이하	●	●	●	●	유통	80이하	200이상 1,100이하	X	X	X	X	공업지역	전용	70이하	150이상 300이하	X	X	X	X	일반	70이하	150이상 350이하	○	○	○	○	준	70이하	150이상 400이하	x	x	x	x	녹지지역	보전	20이하	50이상 80이하	○	○	x	○	생산	20이하	50이상 100이하	●	●	●	●	자연	20이하	50이상 100이하	●	●	●	●	관리지역	보전	20이하	50이상 80이하	●	●	●	●	생산	20이하	50이상 80이하	●	●	●	●	계획	40이하	50이상 100이하	●	●	●	●	농림지역	20이하	50이상 80이하	▲	▲	▲	▲	자연환경보전지역	20이하	50이상 80이하	▲	▲	▲	▲	본서 부록 404쪽 참조
범 례	국토계획법 시행령 [별표]	●			허용	당해 지방 자치단체 조례		○	허용																																																																																																																																																																												
		▲			조건부 허용			△	조건부 허용																																																																																																																																																																												
		X	건축 금지	x	건축 금지																																																																																																																																																																																
구 분			단독주택																																																																																																																																																																																		
용도지역	건폐율(%)	용적률(%)	단독주택	다중주택	다가구주택	공관																																																																																																																																																																															
주거지역	전용	1종 50이하	50이상 100이하	●	●	○	●																																																																																																																																																																														
		2종 50이하	50이상 50이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
	일반	1종 60이하	100이상 200이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
		2종 60이하	100이상 250이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
		3종 50이하	100이상 300이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
	준	70이하	200이상 500이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
상업지역	중심	90이하	200이상 1,500이하	▲	▲	▲	▲																																																																																																																																																																														
	일반	80이하	200이상 1,300이하	x	x	x	x																																																																																																																																																																														
	근린	70이하	200이상 900이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
	유통	80이하	200이상 1,100이하	X	X	X	X																																																																																																																																																																														
공업지역	전용	70이하	150이상 300이하	X	X	X	X																																																																																																																																																																														
	일반	70이하	150이상 350이하	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
	준	70이하	150이상 400이하	x	x	x	x																																																																																																																																																																														
녹지지역	보전	20이하	50이상 80이하	○	○	x	○																																																																																																																																																																														
	생산	20이하	50이상 100이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
	자연	20이하	50이상 100이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
관리지역	보전	20이하	50이상 80이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
	생산	20이하	50이상 80이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
	계획	40이하	50이상 100이하	●	●	●	●																																																																																																																																																																														
농림지역	20이하	50이상 80이하	▲	▲	▲	▲																																																																																																																																																																															
자연환경보전지역	20이하	50이상 80이하	▲	▲	▲	▲																																																																																																																																																																															

검토 사항	단 독 주 택		비 고				
	법 조 항	내 용					
건축허가대상 시장·군수·구청장 허가	법 제11조제1항	■ 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하는 건축 ☞ 아래의 용도 및 규모의 건축물을 건축하거나 대수선 하려는 자는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. <table><tr><th>허가권자</th><th>용도 및 규모</th></tr><tr><td>시장 · 군수 · 구청장</td><td>·바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하여 증축·개축 또는 재축 ·다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1을 초과하는 경우로 한정 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 건축 ·연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 대수선 ·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 건축물의 건축 ·건축물의 높이가 3m를 초과하여 증축하는 건축물의 건축</td></tr></table>	허가권자	용도 및 규모	시장 · 군수 · 구청장	·바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하여 증축·개축 또는 재축 ·다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1을 초과하는 경우로 한정 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 건축 ·연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 대수선 ·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 건축물의 건축 ·건축물의 높이가 3m를 초과하여 증축하는 건축물의 건축	본서 308쪽 참조
허가권자	용도 및 규모						
시장 · 군수 · 구청장	·바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하여 증축·개축 또는 재축 ·다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1을 초과하는 경우로 한정 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 건축 ·연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 대수선 ·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 건축물의 건축 ·건축물의 높이가 3m를 초과하여 증축하는 건축물의 건축						
건축허가 의제처리	법 제11조제5항	■ 건축허가 시 의제 처리사항 ☞ 건축법 제11조의 규정에 의한 건축허가를 받으면 <u>건축법 제11조 제5항 각 호의 허가 등을</u> 받거나 신고를 한 것으로 본다.	본서 311쪽 참조				
대지 소유권 확보의무면제	법 제11조제11항	■ 건축주의 대지 소유권 확보의무 제외 ☞ 법 제11조제1항에 따라 건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다. · <u>건축주의 대지 소유권 확보의무 제외 대상</u>	본서 312쪽 참조				
건축신고 대상	법 제14조제1항 영 제11조	■ 건축신고 대상 ☞ 법 제11조에 해당하는 허가대상 건축물이라 하더라도 건축신고대상 건축물에 해당하는 경우에는 미리 건축허가권자에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다. · <u>건축신고대상 건축물의 규모 및 건축행위</u>	본서 315쪽 참조				
착공신고 등 착공신고 대상	법 제21조제1항 규칙 제14조제1항	■ 착공신고 대상 ☞ 법 제11조·제14조 및 제20조제1항에 따라 건축허가 및 건축신고 또는 가설건축물 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 규칙 제14조제1항의 규정에 의한 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다. · <u>착공신고 도서 종류 등</u>	본서 421쪽 참조				
설계·감리 공제증서	규칙 제14조 제1항제4호 건축사법 시행령 제21조	■ 건축사의 보험 또는 공제 가입 ☞ 건축사가 건축물의 설계 및 공사감리 계약을 체결할 때에는 보험증서 또는 공제증서를 건축주에게 제출하여야 한다. · <u>가입기간, 대상 및 가입금액</u>	본서 323쪽 참조				
현장관리인	법 제24조제6항 건설산업기본법 제2조제15호	■ 현장관리인 ☞ 건축물의 건축주는 공사 현장의 공정 및 안전을 관리하기 위하여 <u>건설산업기본법 제41조 제1항(건설공사 시공자의 제한) 각 호</u>에 해당하지 아니하는 건축물의 공사현장에 건설기술인 1명을 현장관리인으로 지정하여야 한다. · <u>현장관리인의 자격 기준</u>	본서 부록 483쪽 참조 본서 328쪽 참조				
산업재해 예방지도	규칙 제14조제6항 산업안전보건법 시행령 제59조	■ 건설공사의 산업재해 예방 지도 ☞ 건축주는 착공신고를 할 때에 해당 건축공사가 「산업안전보건법」 제73조 제1항에 따른 건설재해예방전문지도기관의 지도 대상에 해당하는 경우에는 기술지도계약서 사본을 제출하여야 한다. · <u>기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기</u>	본서 323쪽 참조				
시공자 제한	법 제21조제5항 건설산업기본법 제41조제1항 건설산업기본법 영 제36조제2항	■ 건축공사 시공자의 제한 ☞ 건축주는 <u>건설산업기본법 제41조(건설공사 시공자의 제한)</u>를 위반하여 건축물의 공사를 하거나 하게 할 수 없다. ☞ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축 또는 대수선(大修繕)에 관한 건설공사(제9조제1항 단서에 따른 경미한 건설공사 제외)는 건설사업자가 하여야 한다. 1. 연면적이 200㎡를 초과하는 모든 건축물 2. <u>연면적이 200㎡ 이하인 건축물로,</u> · 「건축법 시행령」 별표 1 제4호거목에 따른 다중생활시설(고시원업)	본서 483쪽 참조				

검토 사항	단 독 주 택		비 고
	법 조 항	내 용	
건축물의 사용승인 사용승인 대상	법 제22조제1항 법 제22조제4항	■ 사용승인신청 대상 건축물 ☞ 건축주는 법 제11조·제14조 및 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 법 제25조제6항에 따라 공사감리자가 작성한 감리 완료보고서(같은 조 제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우만 해당된다)와 규칙 제16조제1항에서 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청할 것. 하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 등(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다. ■ 건축물 사용승인 시 일괄 준공사항 ☞ 법 제22조제2항에 따른 사용승인을 받은 경우에는, <u>건축법 제22조 제4항 각 호에 따른 사용승인·준공검사 또는 등록신청 등을 받거나 한 것으로 본다.</u> · <u>건축물 사용승인 시 일괄 준공사항</u>	본서 326쪽 참조
건축물의 시공	법제24조제7항 영 제18조의2 제1~3항	■ 사진 및 동영상 촬영 ☞ 특수구조 건축물 또는 필로티형식 건축물 중 3층 이상인 건축물의 공사시공자는 공사의 공정이 <u>대통령령이 정하는 진도에</u> 다다른 때마다 사진 및 동영상을 촬영하고 보관하여야 한다. · <u>촬영시점 및 사진·동영상 제출방법</u>	본서 328쪽 참조
건축공사감리 감리대상 등	법 제25조제1항 영 제19조의2	■ 공사감리자 지정대상 건축물 ☞ 건축주는 아래의 감리대상 건축물을 건축하는 경우 건축사를 공사감리자로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다. · 법 제11조에 따라 건축허가대상 건축물을 건축하는 경우 · <u>영 제6조제1항제6호에 따른 건축물을 리모델링하는 경우</u> ↳ 가. 허가권자가 리모델링 활성화가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 구역안의 건축물 나. 사용승인 받은 후 15년이상 되어 리모델링이 필요한 건축물 ☞ <u>공사감리자 지정권자</u>	본서 329쪽 참조
대지의 조경	법 제42조제1항 영 제27조 제1항 및 제3항	■ 대지의 조경 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 조경의무대상 · 면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 <u>지방자치단체의 조례로 정하는 기준</u>에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ☞ <u>조경의무 제외대상 및 옥상조경</u>	본서 336쪽 참조
대지와 도로 도로관리대상	법 제44조제1항 영 제28조제2항 법 제45조제1항	■ 대지의 접도의무 ☞ 건축물의 대지는 2m 이상이 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외)에 접하여야 함 · <u>접도의무 제외 경우</u> ☞ <u>건축물의 대지가 접하는 도로의 너비, 대지가 도로에 접하는 부분의 길이 등</u> ■ 도로의 지정 ☞ 허가권자는 법 제2조 제1항 제11호 나목에 따라 도로의 위치를 지정·공고하려면 그 도로에 해당 이해관계인의 동의를 받아야 하며, 도로관리대장에 이를 적어 관리하여야 한다. · <u>이해관계인의 동의를 받지 아니하고 건축위원회 의 심의를 거쳐 도로를 지정할 수 있는 경우</u>	본서 338쪽 참조 본서 338쪽 참조
건축선 건축선에 따른 건축제한	법 제46조제1항 영 제31조제1항 법 제47조	■ 건축선 ☞ 도로와 접한 부분에 건축물을 건축할 수 있는 선(건축선)은 대지와 도로의 경계선으로 함 · <u>소요 너비에 못 미치는 너비의 도로와 8m 미만인 도로의 모퉁이에서 정하는 건축선</u> ■ 건축 제한 규정 ☞ 건축물과 담장은 건축선의 수직면(垂直面)을 넘어서는 아니 된다. 다만, 지표(地表) 아래 부분은 제외 ☞ 도로면으로부터 높이 4.5m 이하에 있는 출입구, 창문, 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 건축선의 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 함	본서 338쪽 참조
구조내력 등 구조안전 확인대상	법 제48조 영 제32조 제2항 법 제48조의3	■ 구조안전 확인 및 내진능력 공개대상 건축물 ☞ 아래 구조안전 확인대상 건축물(표준설계도서에 따라 건축하는 건축물 제외)을 건축하거나 대수선하는 경우, 설계자는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 함. ☞ 법 제11조에 따른 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 그 <u>구조의 안전을 확인</u>하여야 하는 건축물과 법 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(<u>내진능력</u>)을 <u>공개</u>하여야 하는 건축물	본서 339쪽 참조

검토 사항	단 독 주 택			비 고										
	법 조 항	내 용												
건축물의 피난시설 및 용도제한	법 제49조제1항 영 제34조제1항	■ 직통계단의 설치기준 ☞ <u>피난층 외의 층</u> 에서의 보행거리 · 원칙: 건축물의 <u>피난층 외의 층</u> 에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로포함)을 거실의 각 부분으로부터 계단(거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 1개소의 계단)에 이르는 <u>보행거리</u> 가 30m 이하가 되도록 설치해야 한다. · 예외: 건축물의 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 단독주택은 보행거리가 50m 이하가 되도록 설치할 수 있다.		본서 341쪽 참조										
직통계단 2개소 이상 설치	법 제49조제1항 영 제34조제2항	■ 직통계단 2개소 이상 설치대상 건축물 ☞ <u>피난층 외의 층</u> 이 아래 표에 해당하는 규모의 단독주택에는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 2개소 이상 설치하여야 한다.												
		<table><tr><th>바닥면적</th><th>건축물 용도</th><th>면적산정 기준</th></tr><tr><td rowspan="2">200㎡ 이상</td><td>·단독주택 중 다중주택·다가구주택</td><td>·3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계</td></tr><tr><td>·지하층</td><td>·그 층 <u>거실</u>의 바닥면적 합계</td></tr><tr><td>400㎡ 이상</td><td>·위 200㎡ 이상의 다중주택과 다가구주택 을 제외한 단독주택으로 3층 이상의 층</td><td>·그 층 <u>거실</u>의 바닥면적 합계</td></tr></table>		바닥면적	건축물 용도	면적산정 기준	200㎡ 이상	·단독주택 중 다중주택·다가구주택	·3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계	·지하층	·그 층 <u>거실</u> 의 바닥면적 합계	400㎡ 이상	·위 200㎡ 이상의 다중주택과 다가구주택 을 제외한 단독주택으로 3층 이상의 층	·그 층 <u>거실</u> 의 바닥면적 합계
바닥면적	건축물 용도	면적산정 기준												
200㎡ 이상	·단독주택 중 다중주택·다가구주택	·3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계												
	·지하층	·그 층 <u>거실</u> 의 바닥면적 합계												
400㎡ 이상	·위 200㎡ 이상의 다중주택과 다가구주택 을 제외한 단독주택으로 3층 이상의 층	·그 층 <u>거실</u> 의 바닥면적 합계												
	방화구조 규칙 제8조제2항	☞ <u>2개소 이상 직통계단의 설치기준</u>		본서 341쪽 참조										
대지 안의 피난·소방통로	법 제49조제1항 영 제41조제1항	■ 대지 안의 피난 및 소화에 필요한 통로 설치 ☞ 단독주택(면적 무관) 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난계단으로부터 도로 또는 공지(공원, 광장 등 피난 및 소화를 위하여 해당 대지의 출입에 지장이 없는 것)로 통하는 유효 너비 0.9m이상의 통로를 설치하여야 한다. ☞ 건축물의 필로티 내 통로의 길이가 2m 이상인 경우에는 피난 및 소화활동에 장애가 발생하지 아니하도록 자동차 진입억제용 말뚝 등 통로 보호시설을 설치하거나 통로에 단차(段差)를 둘 것.												
방화구획	법 제49조제2항 영 제46조제1항 방화구조 규칙 제14조제1항 영 제46조제2항 제7호	■ 방화구획 등의 설치 ☞ 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 넘는 것은 내화구조로 된 바닥 및 벽 또는 방화문 및 자동방화셔터로 구획해야 한다. ☞ <u>방화구획의 설치기준 및 방화구획 시설의 구조 기준</u> ☞ <u>방화구획의 설치 제외 또는 완화대상 건축물</u> 7. 단독주택		본서 348쪽 참조 349쪽 참조										
같은 건축물 내 용도제한	영 제47조제2항	■ 방화에 장애가 되는 용도의 제한 ☞ 아래 용도의 시설은 같은 건축물에 함께 설치할 수 없다 2. 단독주택(다중주택, 다가구주택에 한정한다), 공동주택, 제1종 근린생활시설 중 조산원 또는 산후조리원과 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설												
계 단	영 제48조제1항 방화구조 규칙 제15조	■ 계단 및 복도의 설치 ☞ 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 <u>국토교통부령이 정하는 기준</u> 에 적합해야 한다. 다만, 승강기기계설용 계단, 망루용 계단 등 특수한 용도에만 쓰이는 계단에 대해서는 동 기준을 적용하지 아니한다. · <u>계단 및 주계단, 피난계단, 특별피난계단의 세부 설치기준</u>		본서 351쪽 참조										
경사로	영 제48조제1항 방화구조 규칙 제15조제5항	■ 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 설치기준 ☞ 계단을 대체하여 설치하는 경사로는 설치기준에 적합하게 설치하여야 한다. · <u>경사로의 설치기준</u>												
복 도	영 제48조제1항 방화구조 규칙 제15조의2 제1항	■ 복도의 너비 및 세부 설치기준 ☞ 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준		본서 352쪽 참조										
		<table><tr><th>구 분</th><th>양옆에 거실이 있는 복도</th><th>기타의 복도</th></tr><tr><td>·당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우</td><td>1.5m 이상</td><td>1.2m 이상</td></tr></table>			구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도	·당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상	1.2m 이상				
구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도												
·당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상	1.2m 이상												

검토 사항	단 독 주 택			비 고											
	법 조 항	내 용													
건축물의 피난시설 및 용도제한 거실 반자높이	영 제50조	■ 거실반자의 설치 ☞ 건축물 거실의 반자설치 기준													
	방화구조 규칙 제16조	<table><tr><th colspan="2">건축물 용도</th><th>거실의 반자높이</th></tr><tr><td>·공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설, 자원순환 관련 시설, 묘지관련시설 외의 용도로 쓰는 건축물(단독주택)</td><td colspan="2">2.1m 이상</td></tr></table>		건축물 용도		거실의 반자높이	·공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설, 자원순환 관련 시설, 묘지관련시설 외의 용도로 쓰는 건축물(단독주택)	2.1m 이상							
		건축물 용도		거실의 반자높이											
·공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설, 자원순환 관련 시설, 묘지관련시설 외의 용도로 쓰는 건축물(단독주택)	2.1m 이상														
※ 거실의 반자 : 반자가 없는 경우, 보 또는 바로 윗 층의 바닥판의 밑면 기타 이와 유사한 것															
채광·환기용 창문 등	영 제51조제1항	■ 거실의 채광 등 ☞ 건축물의 채광 및 환기를 위한 창문 등의 설치기준													
	방화구조 규칙 제17조제1항	<table><tr><th>구 분</th><th>창문 등의 면적</th><th>건축물 용도</th><th>적용 예외</th></tr><tr><td>채 광</td><td>·거실 바닥면적 10분의 1 이상</td><td>·단독주택 및 공동주택의 거실</td><td>·거실 용도에 적합한 조도 이상의 조명장치를 설치하는 경우</td></tr><tr><td>환 기</td><td>·거실 바닥면적의 20분의 1 이상</td><td>·건축물의 거실</td><td>·기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우</td></tr></table>		구 분	창문 등의 면적	건축물 용도	적용 예외	채 광	·거실 바닥면적 10분의 1 이상	·단독주택 및 공동주택의 거실	·거실 용도에 적합한 조도 이상의 조명장치를 설치하는 경우	환 기	·거실 바닥면적의 20분의 1 이상	·건축물의 거실	·기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우
	구 분	창문 등의 면적	건축물 용도	적용 예외											
채 광	·거실 바닥면적 10분의 1 이상	·단독주택 및 공동주택의 거실	·거실 용도에 적합한 조도 이상의 조명장치를 설치하는 경우												
환 기	·거실 바닥면적의 20분의 1 이상	·건축물의 거실	·기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우												
제17조제2															
거실 등의 방습	법 제49조제2항 영 제52조	■ 거실 등의 방습 ☞ 아래에 해당하는 건축물의 바닥 및 벽체 부분에는 아래 표에서 정하는 기준에 따라 방습을 위한 조치를 해야 한다.													
	방화구조 규칙 제18조	<table><tr><th>건축물 용도 및 부위</th><th>설치 기준</th><th>적용 예외</th></tr><tr><td>·건축물의 최하층에 있는 거실(바닥이 목조인 경우만 해당)</td><td>·거실바닥의 높이는 지표면으로부터 45Cm 이상으로 할 것</td><td>·지표면을 콘크리트바닥 으로 설치하는 등 방습을 위한 조치를 하는 경우</td></tr></table>		건축물 용도 및 부위	설치 기준	적용 예외	·건축물의 최하층에 있는 거실(바닥이 목조인 경우만 해당)	·거실바닥의 높이는 지표면으로부터 45Cm 이상으로 할 것	·지표면을 콘크리트바닥 으로 설치하는 등 방습을 위한 조치를 하는 경우						
건축물 용도 및 부위	설치 기준	적용 예외													
·건축물의 최하층에 있는 거실(바닥이 목조인 경우만 해당)	·거실바닥의 높이는 지표면으로부터 45Cm 이상으로 할 것	·지표면을 콘크리트바닥 으로 설치하는 등 방습을 위한 조치를 하는 경우													
소방관 진입창	법 제49조제3항	■ 소방관 진입창의 기준 ☞ 건축물의 2층 이상 11층 이하의 층에는 소방관이 진입할 수 있는 창을 각각 1개소 이상 설치하고, 외부에서 주야간에 식별할 수 있는 표시를 하여야 함.													
	방화구조 규칙 제18조의2	· <u>소방관 진입창 설치 기준</u>													
경계벽 및 바닥	영 제53조제1항	■ 경계벽 등의 설치 ☞ 단독주택 중 다가구주택의 건축물에 대하여 가구 간 소음 방지를 위하여 각 가구 간에 설치하는 건축물의 경계벽(거실·침실 등의 용도로 쓰지 아니하는 발코니 부분은 제외)은 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따라 설치하여야 한다.													
	방화구조 규칙 제19조제1항	· <u>경계벽 등의 구조기준</u>													
	영 제53조제2항	■ 층간바닥 구조기준 ☞ 단독주택 중 다가구주택의 건축물의 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)은 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따라 설치하여야 한다.													
	방화구조 규칙 제19조제3항	· <u>층간바닥의 구조기준</u>													
차면시설	영 제55조	■ 창문 등의 차면시설 ☞ 인접 대지경계선으로부터 직선거리 2m 이내에 이웃 주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우에는 차면시설(遮面施設)을 설치하여야 함													
		· 차면시설 의무 : <u>민법 제243조(차면시설의무)</u> 경계로부터 2m 이내의 거리에서 이웃 주택의 내부를 관망할 수 있는 창이나 마루를 설치하는 경우에는 적당한 차면시설을 하여야 한다.													
건축물의 내화 구조와 방화벽 건축물 내화구조	법 제50조제1항 영 제56조제1항	■ 건축물의 내화구조 ☞ 아래 건축물의 주요구조부와 지붕은 내화(耐火)구조로 해야 한다.													
		· 당해 용도로 쓰는 바닥면적의 합계 400㎡이상으로 건축물의 2층이 단독주택 중 다중주택 및 다가구주택 · 바닥면적과 관계없이 3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물(2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당되며, 단독주택 중 다중주택 및 다가구주택은 제외)													
방화지구 내 건축물	법 제51조	■ 방화지구 안의 건축물 ☞ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 방화지구 안에서는 건축물의 주요구조부와 지붕·외벽을 내화구조로 할 것													
	영 제58조	☞ 건축물의 주요구조부 및 외벽을 내화구조로 하지 아니할 수 있는 건축물													
방화구조 규칙 제23조	- 연면적 30㎡ 미만인 단층 부속건축물로서 외벽 및 처마면이 내화구조 또는 불연재료로 된 것 - 도매시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 주요구조부가 불연 재료로 된 것		본서 358쪽 참조												
	· <u>방화지구 안의 건축기준</u>														

검토 사항	단 독 주 택		비 고
	법 조 항	내 용	
건축물의 마감재료 등 내부 마감재료	법 제52조제1항 영 제61조제1항 제1호	■ 건축물의 내부 마감재료 기준 ☞ 내부마감 재료란 건축물 내부의 천장·반자·벽(경계벽 포함)·기둥 등에 부착되는 마감재료 다만, 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제3조에 따른 실내장식물은 제외한다.	본서 358쪽 참조
	방화구조 규칙 제24조제1항~5항	☞ 단독주택 중 다중주택·다가주택의 벽, 반자, 지붕(반자가 없는 경우에 한정) 등 내부 마감 재료 [제52조의4제1항의 복합자재의 경우 심재(心材)를 포함한다]는 방화에 지장이 없는 재료로 하되, 실내공기질 관리법에 따른 실내공기질 유지기준 및 권고기준을 고려하고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른 것이어야 함.	본서 부록 423쪽 참조
외벽 마감재료	법 제52조제2항 영 제61조제2항	■ 건축물의 외벽 마감재료 기준 ☞ 아래 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료(두 가지 이상의 재료로 제작된 자재의 경우 각 재료를 포함한다)는 방화에 지장이 없는 재료로 하여야 한다. 이 경우 마감재료의 기준은 <u>국토교통부령으로 정한다. (방화구조 규칙 제24조 제6~10항)</u> 1. 상업지역의 건축물(근린상업지역 제외) 나. 공장(국토교통부령으로 정하는 화재위험이 적은 공장[별표3]제외-다만, 공장의 일부 또는 전체를 기숙사 및 구내식당으로 사용 시 제외)의 용도로 쓰는 건축물로부터 6m 이내에 위치한 건축물 3. 3층 이상 또는 높이 9m 이상의 건축물 4. 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 설치하여 주차장으로 쓰는 건축물	본서 부록 423쪽 참조 본서 359쪽 참조
	방화구조 규칙 제24조제9항	■ <u>건축물 상호 간의 용도변경 시 특별 사항</u>	본서 360쪽 참조
바닥 마감재료	법 제52조제3항	■ 건축물의 바닥 마감재료 등 ☞ 욕실, 화장실, 목욕장 등의 바닥 마감재료는 미끄럼을 방지할 수 있는 재료일 것	
	법 제52조제4항 영 제61조제3항	■ 건축물의 외벽에 설치하는 창호 등 【방화유리창】 ☞ 영 제61조제2항 각 호의 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호(窓戶)는 <u>국토교통부령으로 정하는 기준에</u> 적합한 방화유리창으로 설치해야 한다.	외벽마감 재료적용 건축물
외벽 창호 마감재료	방화구조 규칙 제24조제12항	☞ <u>방화유리창 설치대상, 기준 및 예외 규정</u>	본서 361쪽 참조
건축자재의 품질관리 등 복합자재	법 제52조의4 제1항	■ 건축자재의 품질관리 등 ☞ 복합자재를 포함한 법 제52조에 따른 마감재료, 방화문 등 아래 건축자재의 제조업자, 유통 업자, 공사시공자 및 공사감리자는 <u>국토교통부령으로 정하는 사항</u> 을 기재한 품질관리서를 허가권자에게 제출하여야 한다.	
	영 제62조제1항 방화구조 규칙 제24조의3제1항	· 품질관리서 의무제출 건축자재 - 복합자재 - 단열재(건축물의 외벽에 사용하는 마감재료) - 방화문 - 자동방화셔터 - 방화구획을 구성하는 내화구조 - 내화채움성능이 인정된 구조 - 방화댐퍼 ☞ <u>품질관리서 기재사항, 첨부서류 및 제출 순서 등</u>	본서 362쪽 참조
지 하 층	법 제53조제1항	■ 지하층 ☞ 지하층의 거실 설치 금지 【 <u>최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요</u> 】 · 단독주택의 지하층에는 거실(지하층에 거실을 부속용도로 설치하는 건축물은 제외)을 설치 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 사항을 고려하여 <u>해당 지방자치단체의 조례</u> 로 정하는 경우 에는 그러하지 아니하다. 1. 침수위험 정도를 비롯한 지역적 특성 2. 피난 및 대피 가능성 3. 그 밖에 주거의 안전과 관련된 사항	
	법 제53조제2항 영 제63조의6 방화구조 규칙 제25조제1항	☞ <u>지하층의 구조·설비 및 비상탈출구 설치기준</u>	본서 363쪽 참조
대지안의 공지	법 제58조 영 제80조의2	■ 대지 안의 공지 【 <u>최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요</u> 】 ☞ 건축물을 건축하는 경우에는 건축법 시행령 [별표 2]에서 정하는 바에 따라, 건축선 및 인접대지경계 선으로부터 건축물의 각 부분까지 해당 <u>지방자치단체의 조례</u> 로 정하는 거리 이상을 띄워야 한다. ※ <u>건축법 시행령 [별표 2]</u>	본서 369쪽 참조

검토 사항	단 독 주 택		비 고						
	법 조 항	내 용							
일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 정북(正北)방향 정남(正南)방향 높이제한 미적용	법 제61조제1항 영 제86조제1항 영 제86조제2항 법 제61조제3항 법 제61조제4항	■ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 【최종 당해 지방자치단체 관련조례 확인필요】 ☞ 전용주거지역이나 일반주거지역 안에서 건축물을 건축하는 경우에는 건축물의 각 부분을 정북(正北) 방향으로의 인접 대지경계선으로부터 아래의 범위에서 당해 지방자치단체의 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 함. · 건축물 높이가 10m 이하인 부분은 인접대지경계선으로부터 1.5m 이상 건축물 높이가 10m를 초과하는 부분은 인접대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분 높이의 2분의 1 이상 ※ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 적용 제외 ☞ 건축물을 건축하고자 하는 부지 등이 법 제61조제3항 각 호의 어느 하나 에 해당하면 건축물의 높이를 정남(正南) 방향의 인접 대지경계선으로부터 아래 표의 범위에서 당해 지방자치단체가 고시하는 높이 이하로 할 수 있다. ☞ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 규정 미적용 건축물 · 2층 이하로서 높이가 8m이하인 건축물에는 해당 지방자치단체의 조례 로 정하는 바에 따라 법 제61조 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.	본서 371쪽 참조 본서 372쪽 참조						
피뢰설비 전기설비 설치공간	영 제87조제2항 설비기준규칙 제20조 영 제87조제2항 설비기준규칙 제20조의2	■ 피뢰설비 설치기준 ☞ 피뢰설비 설치 대상 : 낙뢰의 우려가 있는 건축물과 높이 20m 이상의 건축물 ☞ 피뢰설비 설치 기준 ■ 전기설비 설치공간 기준 ☞ 연면적이 500㎡ 이상인 건축물의 대지에 전기를 배전(配電)하려는 경우에는 설비기준규칙 [별표 3의3] 에 따른 전기설비 설치공간 확보기준을 준수하여야 한다.	본서 376쪽 참조 본서 450쪽 참조						
관계전문 기술자 협력 건축구조 기술사 토목분야 기술사	법 제67조제1항 영 제91조의3 제1항 영 제91조의3 제3항	■ 건축구조기술사의 협력을 받아야 하는 건축물 · 특수구조 건축물 · 3층 이상의 필로티형식 건축물 ■ 토목분야 기술사의 협력을 받아야 하는 공사 · 깊이 10m 이상의 토지 굴착공사와 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사를 수반하는 건축물 ☞ 토목분야 기술사의 협력분야 및 관계전문기술자	본서 381쪽 참조 본서 382쪽 참조						
주차장법 건축물 부설주차장	주차장법 영 제6조제1항 영 [별표 1]	■ 주차장법 시행령 [별표 1] <개정 2021. 3. 30.> 부설주차장의 설치대상 시설물 종류 및 설치기준(제6조제1항 관련) 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 <table><tr><th>시 설 물</th><th>설 치 기 준</th></tr><tr><td>4. 단독주택 (다가구주택은 제외한다)</td><td>○ 시설면적 50㎡ 초과 150㎡ 이하: 1대 ○ 시설면적 150㎡ 초과: 1대에 150㎡를 초과하는 100㎡당 1대를 더한 대수 [1+{(시설면적-150㎡)/100㎡}]</td></tr><tr><td>5. 다가구주택</td><td>○ '주택건설기준 등에 관한 규정' 제27조 제1항에 따라 산정된 주차대수. 이 경우 다가구주택 및 오피스텔의 전용면적은 공동주택의 전용면적 산정방법을 따른다.</td></tr></table>	시 설 물	설 치 기 준	4. 단독주택 (다가구주택은 제외한다)	○ 시설면적 50㎡ 초과 150㎡ 이하: 1대 ○ 시설면적 150㎡ 초과: 1대에 150㎡를 초과하는 100㎡당 1대를 더한 대수 [1+{(시설면적-150㎡)/100㎡}]	5. 다가구주택	○ '주택건설기준 등에 관한 규정' 제27조 제1항에 따라 산정된 주차대수. 이 경우 다가구주택 및 오피스텔의 전용면적은 공동주택의 전용면적 산정방법을 따른다.	본서 부록 454쪽 참조
시 설 물	설 치 기 준								
4. 단독주택 (다가구주택은 제외한다)	○ 시설면적 50㎡ 초과 150㎡ 이하: 1대 ○ 시설면적 150㎡ 초과: 1대에 150㎡를 초과하는 100㎡당 1대를 더한 대수 [1+{(시설면적-150㎡)/100㎡}]								
5. 다가구주택	○ '주택건설기준 등에 관한 규정' 제27조 제1항에 따라 산정된 주차대수. 이 경우 다가구주택 및 오피스텔의 전용면적은 공동주택의 전용면적 산정방법을 따른다.								
하수도법 하수처리시설	하수도법 제34조 영 제24조 제5항	■ 건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정기준 ☞ 환경부고시 제2021-59호 (2021. 3. 30. 일부개정 및 시행)	본서 부록 456쪽 참조						
소방시설법 소방 시설	소방시설설치 및 관리에 관한 법 (소방시설법) 제6조 소방시설법 10조 영 제10조	■ 건축허가 등의 동의 등 ☞ 소방시설법 시행령 제7조 의 규정에 의한 건축물 등의 신축·증축·개축·재축(再築)·이전·용도변경 또는 대수선의 허가·협의 및 사용승인(이하 “건축허가 등”이라 한다)의 권한이 있는 행정기관은 건축허가 등을 할 때 미리 그 건축물 등의 시공지(施工地) 또는 소재지를 관할하는 소방본부장이나 소방서장의 동의를 받아야 한다. ■ 주택에 설치하는 소방시설 ☞ '건축법' 제2조제2항제1호의 단독주택 소유자는 소화기 등 대통령령으로 정하는 소방시설 (주택용 소방시설 : 소화기 및 단독경보형 감지기)을 설치하여야 한다.	본서 부록 462쪽 참조 본서 부록 462쪽 참조						